

อ่านเมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2567

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ต. ๒๒.๑)

คดีหมายเลขดำที่ อบ. ๖๙/๒๕๖๔
คดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๖๖๙/๒๕๖๓

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

ระหว่าง { นายทนงศักดิ์ เผ่ากระโทก ผู้ฟ้องคดี
โรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ที่ ๒
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ ๓
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๔ } ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขดำที่ บ. ๗๓/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ บ. ๒/๒๕๖๔

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการตำแหน่งครู ค.ศ. ๑ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนจากคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๗๑๘ - ๙๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ว่า ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ ๓ สังกัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแต่งตั้งเป็น



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้า และทางเข้าออก ถนนร่วมมิตร ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ที่ ๑๘๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ ถูกกล่าวหาว่ากระทำทุจริตในโครงการดังกล่าว โดยได้ลงนามตรวจรับการจ้าง ซึ่งไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ระหว่างเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักทอง ๔๙ อันมีมูลความผิดวินัย อย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการ พิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในขณะที่ผู้รับจ้าง ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนร่วมมิตรได้คัดค้านการก่อสร้าง ทางเท้า ทางเข้าออก ตามแบบแปลนที่กำหนดในสัญญาจ้าง เพราะจะทำให้ถนนในชุมชนแคบลง และเป็นอุปสรรคต่อการใช้สอยพื้นที่หน้าบ้านในการตากพืชผลทางการเกษตร ขอให้เปลี่ยนแปลง การก่อสร้าง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์จึงสั่งการด้วยวาจาให้ช่างผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้าง ประกอบกับสิบเอก สดสดี วงศ์หาญ รองนายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการ แทนนายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวจึงสั่งการให้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของราษฎร และให้ปลัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ แจ้งรายละเอียดต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อทราบและดำเนินการ เมื่อช่างผู้ควบคุมงานได้แจ้ง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามคำสั่งของนายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์ จึงมีผลผูกพันคู่สัญญาที่ จะต้องปฏิบัติตาม แต่ขั้นตอนดังกล่าวยังไม่มีเอกสารจากฝ่ายพัสดุและช่างผู้ควบคุมงานแจ้งมายัง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และแบบแปลนตามสัญญาดังกล่าวไม่ได้ระบุหรือกำหนดว่าต้อง ทำทางเท้าตลอดแนวและหรือทั้งสองฝั่งถนน โดยระบุแต่เพียงว่าพร้อมทางเท้าและทางเข้าออก ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการแก้ไขรายละเอียดในแบบแปลน ให้สอดคล้องกับการสั่งการของผู้บริหารหรือไม่ เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานและเทศบาลตำบล โนนสมบูรณ์ได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทำการตรวจรับงาน ในวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง ลงพื้นที่ ช่างผู้ควบคุมงานมิได้ออกไปตรวจการจ้างด้วย คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงยังไม่ตรวจรับ งานจ้างในวันดังกล่าว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง ไม่เข้าใจแบบแปลน ของงานก่อสร้าง เมื่อช่างผู้ควบคุมงานแจ้งว่ารายละเอียดโครงการและปริมาณงานคอนกรีต ครบถ้วน จึงรับฟังได้ว่าโครงการดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงรายการตามข้อสั่งการของผู้บริหารแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้ลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้าง อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเป็นไปตาม



/คำสั่งของ...

คำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดีไม่มีลักษณะเป็นความผิดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติชี้มูล เนื่องจากไม่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่พอจะรับฟังได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าที่ราชการ นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ได้สวนข้อเท็จจริงเฉพาะมูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อหน้าที่ในการยุติธรรมเท่านั้น หากไม่ใช่ความผิดฐานดังกล่าวแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดำเนินการทางวินัย โดยไม่ให้ถือเอาสำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาลงโทษผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติชี้มูลความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๗๑๘ - ๙๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับการชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ฟ้องคดี

๒. เพิกถอนคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่สั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ

๓. เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่เห็นชอบให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินเดือน เดือนละ ๒๒,๔๕๐ บาท นับตั้งแต่วันที่มิคำสั่งไล่ออกจากราชการจนถึงวันฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๕๑,๖๗๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นเงินจำนวน ๖,๑๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๗,๘๕๗ บาท (ที่ถูกต้อง คือ ๑๕๓,๘๕๖) และให้จ่ายเงินเดือน เดือนละ ๒๒,๔๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ

๕. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทุกรอบที่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี นับตั้งแต่วันที่มิคำสั่งไล่ออกจากราชการจนถึงวันออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ

๖. ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับสิทธิตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และไม่รับคำขอทนายฟ้องข้อที่ ๓ ไว้พิจารณา ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ต่อมาศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ คบ. ๒๕๖/๒๕๖๐ ยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเรียกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสนวนเข้ามาในคดีด้วยการร้องสอดโดยกำหนดให้เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ให้การว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ๕ สังกัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และโอนมาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ค.ศ. ๑ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมาเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์มีหนังสือแจ้งมติผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๗๑๘ - ๙๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ทราบ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้หารือกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ เพื่อทราบแนวปฏิบัติ และได้รับแจ้งว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีดำเนินการตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดว่า ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดแล้วมีมติว่า ผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดกระทำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้ง ความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณา โทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนวินัยอีก โดยให้ถือว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นๆ แล้วแต่กรณี ประกอบกับหนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๒๓๔ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่กำหนดว่า หากข้าราชการทุจริตต่อหน้าที่ต้องลงโทษไล่ออกจากราชการ เหตุอันควรปราณีใด ๆ ไม่เป็นเหตุ ลดหย่อนลงเป็นการให้ออกจากราชการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ ทราบเพื่อเสนอรายงานและสำนวนการไต่สวน ข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อพิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้ลงโทษไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีออกจาก ราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไล่ออกจากผู้ถูกฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งเป็นการดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้การว่า ข้อพิพาทคดีนี้สืบเนื่องจาก นายสมนึก บุรีโส กับพวกรวม ๑๐ คน มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ร้องเรียนการทำผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการเกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ จำนวน ๓ โครงการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเรื่องกล่าวหานายรัตนชัย บุตรไทย



/เมื่อครั้ง...

เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๕ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา กับพวกทุจริตในการดำเนินการโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ตามข้อกล่าวหาที่ ๓ โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าและทางเข้าออก ถนนร่วมมิตร ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ โดยผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดตามสัญญา เนื่องจากนายรัตนชัยซึ่งเป็นช่างผู้ควบคุมงานสั่งการโดยผลการไม่ได้ดำเนินการเสนอสภาเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแบบแปลน และมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเต็มจำนวนตามสัญญาโดยไม่มีการปรับลดค่าก่อสร้างลงแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่ ๕ กรณีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ ๓ สังกัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างตามโครงการดังกล่าว การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการไต่สวนได้ดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการไต่สวนเห็นว่ามีความพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการอันมีมูลเป็นความผิด จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเข้าใจข้อกล่าวหาโดยตลอดและได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว คณะกรรมการไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ ๖ วรรคสอง ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสารกระทำการรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ (๔) ประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีหนังสือแจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ การไต่สวนข้อเท็จจริงและ



/คำวินิจฉัย...

คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีผลผูกพันผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว

โดยที่สัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ผู้ว่าจ้างได้ตกลงจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักทอง ๔๙ ผู้รับจ้างให้ดำเนินการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าและทางเข้าออก ถนนร่วมมิตร จำนวนเงิน ๑,๕๑๕,๐๐๐ บาท โดยกำหนดให้ก่อสร้างช่วงที่ ๑ จากแยกถนนสุขาภิบาล ๑ ฝั่งทิศเหนือ ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕.๔๐ ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร ทางเดินเท้าและทางเข้าออก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๙๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตารางเมตร ฝั่งทิศใต้ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘.๓๕ ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร ทางเดินเท้าและทางเข้า – ออก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๖ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาล แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างในช่วงที่ ๑ ไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดตามสัญญาจ้างดังกล่าว โดยได้ก่อสร้างทางเท้าทั้งสองฝั่งถนนบางส่วน ไม่ได้พื้นที่ตามสัญญา ส่วนที่เหลือได้ทำการขยายผิวจราจรตลอดแนว กล่าวคือ ด้านทิศใต้วัดความกว้างของผิวถนนที่ขยายออกได้ ๓.๓๐ เมตร ไม่มีทางเท้า แต่เทคอนกรีตเป็นผิวถนน ส่วนพื้นที่ที่มีทางเท้าวัดความกว้างทางเท้าได้ ๒.๒๐ เมตร ซึ่งมีความยาวเป็นช่วง ๆ คือ ความยาว ๘.๗๐ เมตร ๖.๖๐ เมตร ๑๙.๕๐ เมตร และ ๗.๓๐ เมตร ตามลำดับ ด้านทิศเหนือวัดความกว้างของผิวถนนที่ขยายออกได้ ๓.๖๐ เมตร ไม่มีทางเท้า แต่เทคอนกรีตเป็นผิวถนน ส่วนพื้นที่ที่มีทางเท้าวัดความกว้างทางเท้าได้ ๒.๒๐ เมตร มีความยาวเป็นช่วง ๆ คือ ความยาว ๑๒.๙๐ เมตร ๔.๕๐ เมตร และ ๘.๓๐ เมตร ตามลำดับ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามใบส่งมอบงานจ้าง ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ระบุว่าได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างดังกล่าวในงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ควบคุมงานตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ที่ ๑๘๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ ประกอบด้วย นายรัตนชัย บุตรไทย และนายชูศักดิ์ สายเนตร ได้รายงานการควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๗ ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๗ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการรายงานการควบคุมงานครั้งสุดท้ายก่อนที่คณะกรรมการตรวจการจ้างจะตรวจรับการจ้าง โดยรายงานเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้รับจ้างทำการเก็บความเรียบร้อยของงานทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจการจ้างตามคำสั่งเทศบาลตำบล



/โนนสมบูรณ์...

โนนสมบูรณ์ ที่ ๑๘๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ จำนวน ๕ คน รวมผู้ฟ้องคดีได้ร่วมกันตรวจรับงานจ้าง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ว่า ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา และเห็นควรจ่ายเงินจำนวน ๑,๕๑๕,๐๐๐ บาทให้แก่ผู้รับจ้าง ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ได้ใช้เอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานประกอบในการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเต็มตามสัญญาจำนวน ๑,๕๑๕,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจการจ้างโครงการดังกล่าว จึงมีหน้าที่ตรวจรับการจ้างให้เป็นไปตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในกรณีนี้เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาให้รายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี และในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ร่วมตรวจรับงานจ้างและลงลายมือชื่อในใบตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ดังกล่าว ทั้งที่การก่อสร้างในช่วงที่ ๑ ไม่เป็นไปตามแบบแปลนตามสัญญาจ้างดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกับพวกในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีอ้างว่า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์และผู้บริหารโครงการได้ให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยตัดรายการทางเข้าออกที่ราษฎรไม่ต้องการออก คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงไม่สามารถตรวจรับงานในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ดังกล่าวได้ เนื่องจากยังไม่รับแจ้งเอกสารเกี่ยวกับการแก้ไขรายละเอียดของโครงการจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดทำพัสดุดังที่นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์สั่งการแต่อย่างใด จนกระทั่งวันตรวจรับการจ้างก็ไม่ปรากฏว่ามีพยานเอกสารหลักฐานใดที่แสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงโครงการตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ซึ่งสอดคล้องกับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าในวันตรวจการจ้างผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรายละเอียดโครงการ กรณีนี้แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าได้รับการยืนยันจากช่างผู้ควบคุมงานและประธานกรรมการตรวจการจ้างรับรองว่าถูกต้องแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังมีหน้าที่ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานให้ทราบ โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าการลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้างดังกล่าวเกิดจากการรับรองของผู้ควบคุมงานและประธานกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ และไม่อาจอ้างได้ว่ายักขาดประสบการณ์และไม่เข้าใจในรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐาน



/เพราะผู้ฟ้องคดี...

เพราะผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของงานจ้างและรับรองข้อเท็จจริงนั้น และตามสัญญาจ้างในช่วงที่ ๑ กำหนดให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเดินเท้า ซึ่งในส่วนของทางเดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่สามารถมองเห็นเป็นประจักษ์ได้ด้วยสายตา ไม่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับหลักวิชาการช่างแต่อย่างใด และการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าในวันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ออกไปตรวจงานโครงการก่อสร้าง นายรัตนชัยซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานและเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างไม่ได้ออกไปตรวจรับงานด้วย ทำให้กรรมการตรวจการจ้างเกิดความไม่มั่นใจ จึงยังไม่ลงลายมือชื่อในเอกสารการตรวจรับงาน และได้ลงลายมือชื่อภายหลังในเอกสารตรวจรับงาน แสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีตรวจรับงานจ้างโดยไม่ได้ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงานและแบบรูปรายการละเอียดแบบแปลนที่กำหนดในสัญญา แต่ตรวจรับการจ้างเพราะเชื่อคำรับรองของผู้ควบคุมงานและประธานกรรมการตรวจการจ้าง อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล การกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์เบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างเต็มจำนวน จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่ขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย และได้ใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนั้นกระทำการโดยมีเจตนาทุจริตหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการตรวจรับการจ้าง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์จึงเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี การรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นไปโดยถูกต้องและมีพยานหลักฐานที่จะรับฟังได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและกฎหมายอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติชี้มูลความผิดทางอาญาผู้ฟ้องคดี นั้น อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีแล้ว นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจในการไต่สวนและวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดกระทำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก โดยให้ถือว่ารายงาน เอกสาร และความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น ๆ แล้วแต่กรณี จึงเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตรา ๙๑ ได้แยกกระบวนการดำเนินการทางวินัยและทางอาญาออกจากกัน



/โดยมิได้...

โดยมิได้กำหนดให้ต้องมีมูลความผิดทางอาญาก่อนแล้วจึงสามารถดำเนินการทางวินัยต่อไป อีกทั้งตามมาตรา ๙๑ (๑) ก็มิได้บัญญัติว่าจะต้องมีมูลความผิดทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเท่านั้น เนื่องจากความผิดที่ถูกกล่าวหาเป็นความผิดทางวินัยซึ่งเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการรวมอยู่ด้วย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจที่จะดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยตามฐานความผิดที่พิจารณาได้ความ ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขดำที่ อม. ๖/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ และความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๕๘/๒๕๕๑ ได้วินิจฉัยว่า มูลความผิดทางวินัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มิได้มีความหมายเฉพาะความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่เท่านั้น เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดต่อกฎหมายทั้งความผิดทางอาญาและความผิดทางวินัยข้อเท็จจริงในคดีเกี่ยวพันไปถึงบทบัญญัติความผิดใดที่ผู้ฟ้องคดีได้กระทำการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เห็นว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงมาก็ชอบที่จะดำเนินการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดไปตามข้อเท็จจริงที่ได้จากการกระทำอันเดียวกันนั้นได้ ซึ่งความผิดที่ผู้ฟ้องคดีกระทำให้เป็นผลมาจากข้อกล่าวหาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายและมีผลผูกพันผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีในการพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก นอกจากนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญได้ใช้อำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาด อันเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยตรงตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒/๒๕๔๖ และยังเป็นการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ โดยถือเป็นกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในลักษณะหนึ่งที่มีความแตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมทางอาญาปกติทั่วไป การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีอาจถือว่าเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง ศาลปกครองนครราชสีมาจึงไม่มีอำนาจรับคำฟ้องในเรื่องนี้ไว้พิจารณาพิพากษา

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยรวม ๒ ข้อหา ดังนี้

ข้อหาที่หนึ่ง คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก่อนว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้หรือไม่ เห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไต่สวนข้อเท็จจริงและมีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีว่าเป็นความผิดวินัยเป็นเพียงการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิดและเป็นการชี้มูลความผิดทางวินัยที่จะต้องมีการพิจารณาสั่งลงโทษทางวินัย



/ต่อไป...

ต่อไปโดยผู้บังคับบัญชา อันเป็นการใช้อำนาจทางปกครอง จึงมิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญขององค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นที่ไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครองตามมาตรา ๒๒๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้เกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง คดีหมายเลขดำที่ ๑๓ - ๑ - ๑๐๘/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๖๕ - ๑ - ๕/๒๕๕๘ และมีมติชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีว่ามีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ดังนั้น ศาลปกครองจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีนี้ได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในประเด็นนี้ จึงไม่อาจรับฟังได้

มีประเด็นต้องวินิจฉัยตามข้อต่อสู้ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่มีอำนาจหน้าที่ไต่สวนกรณีตามข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีอันเป็นการพิจารณาทางปกครองและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการเป็นความผิดทางวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ย่อมมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยได้ตามมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากมีองค์ประกอบความผิดที่มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ต่างจากความผิดวินัยฐานอื่น เช่น ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ดังกล่าว เป็นความผิดที่มีองค์ประกอบความผิดที่มีสาระสำคัญแตกต่างกับความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งหากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาเห็นตั้งแต่แรกว่าข้อกล่าวหาเป็นการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานอื่นที่ไม่ใช่ความผิดฐานทุจริต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ย่อมไม่อาจไต่สวนได้ เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจการไต่สวน ตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแม้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับคำกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีเหตุอันสมควรว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ และได้ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว ต่อมาเมื่อเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นมีมูลความผิด



/ฐานอื่น...

ฐานอื่นที่ไม่มีมูลความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการอันเป็นความผิดทางวินัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ย่อมไม่อาจชี้มูลความผิดฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงได้ เนื่องจากกฎหมายมิได้บัญญัติให้อำนาจ เช่นเดียวกัน แม้ในส่วนของการดำเนินคดีวินัยและคดีอาญากับข้าราชการนั้นเป็นกระบวนการ ที่แยกต่างหากจากกัน โดยการดำเนินการและการลงโทษทางวินัยของข้าราชการมีความมุ่งหมาย สำคัญเพื่อควบคุมความประพฤติของข้าราชการให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ และ มาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพ รักษาชื่อเสียงและ สร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการอันเป็นการใช้มาตรการภายในฝ่ายบริหาร ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาวินัยข้าราชการ แตกต่างจากการดำเนินคดีอาญา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงโทษผู้กระทำความผิดอาญา โดยมีความมุ่งหมายสำคัญเพื่อรักษาความมั่นคง ของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งโดยหลักการดำเนินคดีอาญาต้องเป็นไปตามองค์ประกอบความรับผิดทางอาญา และศาลจะ พิจารณาว่าจำเลยกระทำความผิดอาญาและลงโทษจำเลยก็ต่อเมื่อมีพยานหลักฐานมั่นคงพิสูจน์ ได้ว่ามีการกระทำความผิดจริง และจำเลยเป็นผู้กระทำความผิดเท่านั้น แต่เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็น ฐานในการพิจารณาความผิดทางวินัยและความผิดอาญาเป็นข้อเท็จจริงเดียวกัน ประเด็นการพิสูจน์ ความผิดที่กฎหมายประสงค์จะนำมาลงโทษในคดีอาญาฐานทุจริตต่อหน้าที่และคดีวินัย จึงไม่แตกต่างกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยกรณี ความผิดของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของ คณะอนุกรรมการไต่สวน ในการประชุมครั้งที่ ๗๑๘ - ๙๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แล้วมีมติว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่ต้องถือเอา รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาเป็นสำนวนการสอบสวน ทางวินัย ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจหน้าที่ไต่สวน การพิจารณาทางปกครองและ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีการออกคำสั่งลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการมาเป็นสำนวน การสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลได้ ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ



/อย่างร้ายแรง...

อย่างร้ายแรงตามที่มีการกล่าวหาหรือไม่ เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ตรวจรับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบว่าถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือไม่ แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน ตามสัญญาจ้างดังกล่าว โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างทางเท้าทั้งสองฝั่งถนนเพียงบางส่วน และไม่ได้พื้นที่ตามสัญญา ส่วนที่เหลือได้ทำการขยายผิวจราจรตลอดแนว โดยผู้ฟ้องคดีอ้างมา ในฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีกับพวกในฐานะคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ร่วมกันตรวจรับงานจ้าง โครงการดังกล่าวว่า เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญา และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานรับรอง การตรวจในวันถัดไป ก่อนมีการวางฎีกาเบิกเงินให้แก่ผู้รับจ้าง แต่ปรากฏจากคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๑๔/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๓๙/๒๕๖๑ ศาลอาญาคดีทุจริต และประพฤติมิชอบกลาง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่า ในชั้นการสืบพยานโจทก์ เมื่อสืบพยานโจทก์แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้กลับคำให้การจากปฏิเสธเป็นรับสารภาพว่าได้มีการออกไป ตรวจงานก่อสร้างตามสัญญาจ้างอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และการลงลายมือชื่อ ตรวจรับงาน จนเป็นเหตุให้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักทอง ๔๙ ผู้รับจ้างรับไป จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทำหลักฐานเท็จ ด้วยเจตนาพิเศษที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ และเอื้อประโยชน์ แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักทอง ๔๙ พฤติการณ์ผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามข้อ ๓ วรรคสาม ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการครู ค.ศ. ๑ สังกัดผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยการโอนมาจากการเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตาม มาตรา ๕๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงโทษทางวินัยตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ตามมติของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ส่วนความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จะรับฟังข้อเท็จจริงและใช้เป็นเหตุในการออกคำสั่ง



/โรงเรียน...

โรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการโดยมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีและมิได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้มีโอกาสดำเนินการชี้แจงแสดง พยานหลักฐานและนำสืบแก้ข้อกล่าวหา ตามกฎหมายว่าด้วยบริหารงานบุคคล ซึ่งถือเป็นขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ตาม แต่ก็หาทำให้เปลี่ยนแปลง ข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐาน ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตที่ได้ดำเนินการมาโดยชอบ ที่จะมิผลทำให้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่สั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเสียไป แต่อย่างใดไม่ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๗๑๘ - ๙๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ ชี้มูลความผิดของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นเพียงการชี้มูลความผิด ทางวินัยเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีพิจารณาลงโทษ มติดังกล่าวจึงยังมิได้มีผลให้ผู้ฟ้องคดี ถูกไล่ออกจากราชการจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจ หลีกเลี่ยงได้ที่ต้องขอให้ศาลมีคำบังคับให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อหาที่สอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี หรือไม่ เห็นว่า เมื่อคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงไม่เป็นละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่ต้องดำเนินการ ตามคำขอท้ายฟ้องข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ในส่วนความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ราชการ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในชั้นการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มิได้เปิด โอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อกล่าวหาและแสดงพยานหลักฐาน อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดำเนินการจัดทำ บันทึกรายข้อกล่าวหาโดยระบุเพียงการกระทำและพฤติการณ์ทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำ ความผิด โดยไม่มีการระบุถึงสิ่งของที่เกี่ยวข้อหรือพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการสนับสนุน ข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดีและไม่มีโอกาสได้ทราบ ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอ ผู้ฟ้องคดี



/จึงได้จัดทำ...

จึงได้จัดทำบันทึกแก้ข้อกล่าวหาเท่าที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการไต่สวน โดยไม่ได้รับรู้ว่า มีพยานบุคคล หรือพยานเอกสาร หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่สนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าว การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่เป็นไปตามรูปแบบขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ตามที่กฎหมายบัญญัติในการออกคำสั่งทางปกครอง เมื่อสำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยเหตุตามที่ปรากฏในสำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มิได้ดำเนินการตรวจสอบสำนวนการไต่สวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ว่าได้ ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และส่งความเห็นไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อให้มีมติไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๐ ของกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากนี้พยานหลักฐานที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่นำมาใช้พิจารณาการกระทำของ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะรับฟังได้ กล่าวคือ พยานบุคคล รวมถึงทั้งหุ้นส่วนจำกัด ดักทอง ๔๔ ให้การไปในทางเดียวกันว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามแบบ เพราะนายรัตนชัย บุตรไทย ช่างผู้ควบคุมงาน สั่งการให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลนที่กำหนด แต่พยานเอกสาร ที่นายรัตนชัย บุตรไทย และนายชูศักดิ์ สายเนตร ผู้ควบคุมงาน ได้จัดทำตาม แบบแสดงรายการการควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๗ ครั้ง ระบุว่า ปฏิบัติงานได้ดีตามปกติ ไม่มี อุปสรรค หรือปัญหาใด ๆ เกิดขึ้น ซึ่งรายงานดังกล่าวไม่มีการเสนอให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบแต่อย่างใด มีเพียงนายรัตนชัย บุตรไทย และนายชูศักดิ์ สายเนตร เท่านั้น ที่ทราบว่า การก่อสร้างเป็นไปตาม แบบแปลนที่กำหนดหรือไม่ การก่อสร้างที่ผิดไปจากแบบจึงเกิดจากผู้ควบคุมงานที่สั่งการให้ผู้รับจ้าง แก้ไขลักษณะของงานจนผิดไปจากแบบแปลนที่กำหนดมิได้เกิดจากการกระทำของผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ แม้จะมีการแก้ไขแบบแปลนโดยมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ แต่การที่ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ผู้ว่าจ้างมีคำสั่งแก้ไขงานก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นคำเสนอขอแก้ไขสัญญาจ้าง ก่อสร้างในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทางเดินเท้าและทางเข้าออกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ผู้รับจ้างตกลงยินยอมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น กรณีจึงถือได้ว่าการตกลงแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโดยแก้ไขแบบแปลนที่แนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ระหว่างเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ผู้ว่าจ้าง และหุ้นส่วนจำกัด ดักทอง ๔๔ ผู้รับจ้าง ได้เกิดขึ้นแล้ว นับตั้งแต่ที่มีคำเสนอสนองตรงกัน ประกอบกับการแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งงานก่อสร้าง ที่แก้ไชนั้นมิได้มีปริมาณงานที่ลดลงแต่อย่างใด ซึ่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ได้ประโยชน์จากการได้ ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มเติมแต่อย่างใด และผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้มีความรู้ ในการอ่านแบบแปลนก่อสร้างและไม่เคยรับทราบเรื่องการแก้ไขงานก่อสร้าง ทั้งผู้ควบคุมงาน ไม่เคยรายงานปัญหาในการดำเนินงานก่อสร้างต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีได้ออกไปตรวจ



/ดูแล...

ดูแลการทำงานของผู้รับจ้างด้วยตนเองและในวันตรวจรับงานได้ออกไปตรวจอีกครั้งและพบว่าผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและทางเดินเท้าแล้วเสร็จ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบจุดที่ต้องสร้างทางเดินเท้าเนื่องจากไม่มีช่างออกไปตรวจสอบด้วย และในวันต่อมานายรัตนชัยได้อธิบายและยืนยันว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อโดยสุจริตว่างานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตจึงได้ลงนามตรวจรับโครงการดังกล่าว การกระทำของผู้ฟ้องคดีมิได้มีเจตนาที่จะกระทำเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ จึงไม่เป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ผลประโยชน์ที่มิควรได้ คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวนที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และมีคำบังคับตามคำขอท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แก้อุทธรณ์ว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าและทางเข้าออกถนนร่วมมิตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อตรวจรับงานก็เป็นเหตุให้เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักทอง ๔๙ ผู้รับจ้างรับไป ทั้งที่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนตามสัญญาจ้าง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคุณแก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักทอง ๔๙ ผู้รับจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีลงลายมือชื่อตรวจรับงานจ้างโดยไม่ได้ออกไปตรวจงานจ้างจริง ถือว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาพิเศษที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ และเอื้อประโยชน์แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักทอง ๔๙ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงครบองค์ประกอบความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เมื่อการที่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างทั้งที่การก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาย่อมต้องถือว่าเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ได้รับความเสียหายแล้ว การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการมติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีจึงมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัย โดยไม่จำเป็นต้อง



/แต่งตั้ง...

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา ๙๒
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีอำนาจไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด
ดังกล่าวหรือไม่อย่างไร โดยการไต่สวนและวินิจฉัยย่อมเป็นไปตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่ใช้บังคับกับการไต่สวนและวินิจฉัย
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
หรือความผิดที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนกระบวนการแจ้งข้อกล่าวหา นั้น คณะอนุกรรมการไต่สวน
ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ โดยส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ฟ้องคดี ในการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนได้
ดำเนินการไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๕
 และได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยชอบ ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของตนแล้ว
ดังนั้น การไต่สวนข้อเท็จจริงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงชอบด้วยกฎหมาย รูปแบบ ขั้นตอนและ
วิธีการอันเป็นสาระสำคัญแล้ว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วย
กฎหมาย และมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ต้องมีคำสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
ดังนั้น คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงเป็น
คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับแจ้งหมายให้จัดทำคำแก้อุทธรณ์
โดยชอบแล้ว แต่ไม่ได้ทำคำแก้อุทธรณ์ยื่นต่อศาลภายในเวลาที่กำหนด

ผู้ฟ้องคดียื่นคำชี้แจงเป็นคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขดำ
ที่ อบ.๘๗/๒๕๖๔ หมายเลขแดงที่ อบ.๓๔๕/๒๕๖๕ ซึ่งเป็นคดีที่มีข้อเท็จจริงเดียวกับคดีพิพาทนี้

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็น
หนังสือและไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริง
ของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการ
ผู้แถลงคดี



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม และพยานหลักฐานอื่นจากการแสวงหาข้อเท็จจริงของศาลแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๓ สังกัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าและทางเข้าออก ถนนร่วมมิตร ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ที่ ๑๘๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ ต่อมา นายสมนึก ปุริโส กับพวกรวม ๑๐ คน มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กล่าวหาว่า นายรัตนชัย บุตรไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา ๕ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา กับพวก รวมถึงผู้ฟ้องคดี กระทำการทุจริตในการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ โดยโครงการที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ คือ โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเดินเท้าและทางเข้าออกถนนร่วมมิตร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีมูล จึงมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ ๑๖๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ โดยคณะกรรมการไต่สวนได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยปฏิเสธการกระทำผิดตามข้อกล่าวหา คณะกรรมการไต่สวนได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วทำสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเสนอผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๗๑๘ - ๙๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการไต่สวนว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการร่วมตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเดินเท้าและทางเข้าออก ถนนร่วมมิตร ได้ลงนามตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว โดยเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักทอง ๔๙ ผู้รับจ้าง ได้ทำการก่อสร้างครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบ และข้อกำหนดในสัญญา และเห็นควรจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป ทั้งที่ ผู้รับจ้างทำงานจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาและแบบแปลนแนบท้ายสัญญา กรณีจึงมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ ๖ วรรคสอง และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร



/กระทำการ...

กระทำการรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดขึ้นหรือการอย่างใดได้กระทำต่อหน้า
 ตนอันเป็นความเท็จ และรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริง
 อันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และมาตรา ๑๖๒ (๔) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓
 จึงมีหนังสือลับ ที่ ปช ๐๐๓๔(นม)/๐๒๒๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แจ้งอัยการสูงสุด
 เพื่อดำเนินคดีอาญาผู้ฟ้องคดีกับพวก และมีหนังสือลับ ที่ ปช ๐๐๓๔ (นม)/๐๒๒๑ ลงวันที่ ๒๓
 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส่งรายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีหมายเลขดำที่ ๑๓ - ๑ -
 ๑๐๘/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๖๕ - ๑ - ๕/๒๕๕๘ พร้อมความเห็นให้นายกเทศมนตรี
 ตำบลโนนสมบูรณ์พิจารณาโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งโรงเรียน
 บ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ
 ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
 ที่ให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับ
 คำสั่งดังกล่าวจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้าราชการครู
 และบุคลากรทางการศึกษา แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อ
 ศาลปกครองชั้นต้น ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ศาลคดีอาญาทุจริตและ
 ประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาตามคำรับสารภาพของผู้ฟ้องคดี ตามคดีหมายเลขแดง
 ที่ อท ๓๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดฐานเป็น
 เจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวล
 กฎหมายอาญา คดีถึงที่สุดเนื่องจากไม่มีคู่ความฝ่ายใดยื่นอุทธรณ์ ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้น
 พิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อ
 ศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
 ตามคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ลงโทษ
 ไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีฐานทุจริตต่อ
 หน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ
 มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง โดยชอบ
 ด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
 ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ภายใต้อำนาจมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง... การบรรจุ



/และแต่งตั้ง...

และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีอำนาจดังต่อไปนี้เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง... (๔) การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตำแหน่งครู และตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ในสถานศึกษา ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และมาตรา ๑๐๖ บัญญัติว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการอื่นตามมาตรา ๕๘ ผู้ใดมีกรณีกระทำความผิดวินัยก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นดำเนินการทางวินัยตามหมวดนี้ โดยอนุโลม แต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิม ก่อนวันโอน ก็ให้สืบสวนสอบสวนต่อไปจนเสร็จ แล้วส่งเรื่องไปให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้น พิจารณาดำเนินการต่อไปตามหมวดนี้โดยอนุโลม และในกรณีที่จะต้องส่งลงโทษทางวินัยให้ปรับบทความผิดและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นโดยอนุโลม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การออกคำสั่งเกี่ยวกับ... การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด... มาตรา ๒๓ วรรคหก บัญญัติว่า ให้นำความใน... มาตรา ๑๕ มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ โดยให้การใช้อำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาล หรือนายกเทศมนตรี แล้วแต่กรณี ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๕ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน รายงาน โดยตรวจสอบกับรูปแบบรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีกรณีเห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา (๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว (๔) เมื่อตรวจเห็นว่า



/เป็นการถูกต้อง...

เป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้วให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และรายงานให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบ ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี และ (๕) ในกรณีที่กรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างไว้ จึงจะดำเนินการตาม (๔) ข้อ ๑๒๙ วรรคหนึ่ง กำหนดให้สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือไม่ทำให้หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องเสียประโยชน์ ให้ดำเนินการดังนี้ (๑) ถ้างบประมาณดำเนินการตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตามข้อ ๕๙ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะอนุมัติแก้ไขสัญญานั้นได้ (๒) ถ้างบประมาณดำเนินการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมดหรือบางส่วนให้รายงานเหตุผลความจำเป็นเสนอจังหวัดเพื่อขอทำความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงินให้รายงานเหตุผลความจำเป็นเสนอจังหวัด เพื่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณก่อน (๓) ถ้างบประมาณดำเนินการตั้งจ่ายจากเงินกู้ภายในประเทศ หรือเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้ ให้ปฏิบัติตาม (๑) เว้นแต่จะมีหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินนั้น ๆ กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข้อ ๓ วรรคสาม กำหนดว่า การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ข้อ ๖ วรรคสอง กำหนดว่า การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการพิจารณาว่าการกระทำที่จะถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ มีองค์ประกอบที่สำคัญ ๔ ประการ คือ (๑) มีหน้าที่ราชการที่ต้องปฏิบัติ (๒) ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ซึ่งคำว่า “โดยมิชอบ” หมายความว่า ไม่เป็นไปตามกฎหมาย



/ระเบียบของ...

ระเบียบของทางราชการ คำสั่งของผู้บังคับบัญชา (๓) เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มีควรได้ ซึ่งคำว่า “ประโยชน์” หมายถึง สิ่งที่ได้รับอันเป็นคุณแก่ผู้ได้รับ ซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่ทรัพย์สินก็ได้ และคำว่า “มีควรได้” หมายถึง ไม่มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะได้รับประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น และ (๔) โดยมีเจตนาทุจริต ซึ่งคำว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ได้ออกเทศบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกำหนดรายละเอียด โครงการ แบบแปลนวงเงินก่อสร้าง (ประมาณราคาก่อสร้าง) โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล. พร้อมทางเท้าและทางเข้าออก ถนนร่วมมิตร ไว้เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๓ สังกัดเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเท้าและทางเข้าออก ถนนร่วมมิตร ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ที่ ๑๘๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ ต่อมา เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ผู้ว่าจ้าง และห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักทอง ๔๙ ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ กำหนดให้ผู้รับจ้างทำการก่อสร้างทั้งหมด ๔ ช่วง ส่วนที่เป็นข้อพิพาทคือช่วงที่ ๑ ซึ่งมีเนื้องาน คือจากแยกสุขาภิบาล ๑ ฝั่งทิศเหนือ ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕.๔๐ ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ตารางเมตร ทางเดินเท้าและทางเข้าออก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๙๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตารางเมตร ฝั่งทิศใต้ ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หิน ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘.๓๕ ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตารางเมตร ทางเดินเท้าและทางเข้าออก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๖ ตารางเมตร โดยในสัญญาข้อที่ ๑๕ ระบุว่า ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานั้น นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด ผู้รับจ้างเริ่มดำเนินการตามสัญญาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ แต่ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโครงการก่อสร้างช่วงที่ ๑ ทำหนังสือคัดค้านการก่อสร้างทางเท้าในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากทำให้ผิวถนนแคบและบริเวณสองข้างถนนเป็นชุมชน ถ้าสร้างทางเท้าอาจทำให้ถนนแคบและเกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอให้เทศบาล



/ทำถนนเรียบ...

ทำถนนเรียบไม่มีทางเท้าให้เหมือนกับถนนบริเวณตลาดเพราะเป็นถนนเส้นเดียวกัน กรณีดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจ้างการก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางเข้าออก ถนนร่วมมิตร ช่วงที่ ๑ เป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่ไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์ย่อมมีอำนาจตามข้อ ๑๒๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้าง แก้ไขรายละเอียดและแบบแปลนในการก่อสร้างช่วงที่ ๑ ของสัญญาดังกล่าว เพื่อประโยชน์แก่ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็คือประโยชน์แก่การจัดทำบริการสาธารณะ โดยข้อเท็จจริง ปรากฏว่านายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์ได้สั่งการในหนังสือคัดค้านว่า “ชอบ ได้ความประการใด ให้รายงานให้ทราบด้วย” เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานจึงดำเนินการตามแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบทางเท้า ตามคำสั่งของนายกเทศมนตรีทันที โดยที่ยังมิได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจในการแก้ไขแบบรูป ทางเท้าในสัญญาแต่อย่างใด อันเป็นความบกพร่องและเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ของทางราชการ ทั้งนี้การก่อสร้างในช่วงที่ ๑ ได้เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ ฝั่งทิศเหนือ ก่อสร้างขยาย ผิวจราจรมีขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๕๙ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณคอนกรีต ๓๖.๖๘ ลูกบาศก์เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ๒๔๔.๕๗ ตารางเมตร ทางเดินเท้า ทางเข้าออก และ งานก่อสร้างขยายผิวจราจรแทนทางเดินทาง มีขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๙๓ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ ๓๐๙.๖๓ ตารางเมตร และฝั่งทิศใต้ก่อสร้างขยายผิวจราจรมีขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๒๗ เมตร ยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีปริมาณคอนกรีต ๓๐.๗๒ ลูกบาศก์เมตร ทำให้ ความกว้างเฉลี่ย ความยาวเฉลี่ย ความหนาและปริมาณพื้นที่ (ตารางเมตร) ปริมาณคอนกรีต (ลูกบาศก์เมตร) มากกว่ารายละเอียดการก่อสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญา และสภาพของถนนและ ทางเท้าที่เปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการร่วมตรวจการจ้างจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตามข้อ ๖๕ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในระหว่างการก่อสร้าง และตรวจรับงาน เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าตรวจการจ้างเป็นระยะ คือ ก่อนและหลัง เวลาปฏิบัติราชการ แต่ไม่ทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมของ ช่างผู้ควบคุมงาน และไม่ทราบรายละเอียดของสัญญาจ้างโครงการดังกล่าวแต่ประการใด เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ทำการเข้าตรวจการจ้างทั้งก่อนและหลังปฏิบัติราชการ ไม่มีพยานเอกสาร หรือพยานบุคคลใดที่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าว กรณีจึงเป็นการกล่าวอ้างที่ไม่มีน้ำหนัก ให้เชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเข้าตรวจการจ้างในระหว่างที่มีการก่อสร้าง เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จผู้ฟ้องคดี และคณะกรรมการรายอื่นได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการตรวจการจ้างตามหนังสือเทศบาลตำบล



/โนนสมบูรณ์...

โนนสมบูรณ์ ที่ นม ๖๓๓๐๒/ว ๖๓๓ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ โดยไปร่วมตรวจรับงานจ้าง ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้รับเอกสารในการตรวจการจ้าง ประกอบด้วย ใบตรวจการจ้าง ใบรับรองภาพถ่ายงานจ้างเหมา (ไม่มีภาพถ่ายแนบในวันตรวจการจ้าง) และตลับวัด ๑ อัน โดยไม่มีรูปแบบ สัญญาจ้าง และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างจากผู้ควบคุมงาน อีกทั้ง ผู้ควบคุมงานและประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นบุคคลเดียวกันไม่ได้เดินทางไปร่วม ตรวจการจ้างด้วย ทำให้กรรมการตรวจการจ้างที่เหลือเกิดความไม่มั่นใจประกอบกับมีชาวบ้าน ในพื้นที่แจ้งด้วยวาจาว่าโครงการมีปัญหาด้านการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีและกรรมการตรวจการจ้าง รายอื่นจึงไม่ลงลายมือชื่อในใบตรวจการจ้างและใบรับรองภาพถ่ายงานจ้างเหมา จากข้อเท็จจริง ดังกล่าวเห็นได้ว่า เอกสารที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเพื่อประกอบการตรวจการจ้างไม่มีภาพถ่ายงานจ้างเหมา และแบบรูปตามสัญญาจ้าง แม้ผู้ฟ้องคดีจะเข้าไปในสถานที่ตรวจรับและเห็นสภาพการก่อสร้าง ก็เป็นการยากที่จะชี้ชัดได้ว่าการก่อสร้างส่วนใดที่ไม่เป็นไปตามแบบเนื่องจากไม่มีข้อมูลให้ทำการ เปรียบเทียบ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีรับแจ้งข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าโครงการมีปัญหา ด้านการก่อสร้าง จึงเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีเข้าตรวจการจ้าง ณ สถานที่จริงในวันที่ได้มีการนัดหมาย แต่ก็มีได้ลงลายมือชื่อในเอกสารตรวจการจ้างในทันทีเนื่องจากไม่เชื่อมั่นว่าการก่อสร้างว่าเป็นไป ตามแบบหรือไม่ กรณีจึงเห็นได้ว่า ในวันที่ทำการตรวจการจ้างผู้ฟ้องคดีได้ใช้ความระมัดระวังใน การตรวจการจ้างตามวิสัยและพฤติการณ์ในขณะนั้นอย่างเหมาะสมแล้ว ต่อมา ผู้ควบคุมงานและ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งรับรู้ถึงการสั่งการของนายกเทศมนตรี ที่เห็นชอบให้แก้ไขแบบก่อสร้างยืนยันว่าการก่อสร้างเป็นไปถูกต้องตามแบบ ย่อมทำให้ผู้ฟ้องคดี เชื่อว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแบบโดยชอบ ผู้ฟ้องคดีจึงยอมลงลายมือชื่อในเอกสารตรวจการจ้าง จากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเป็นนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ๓ มิได้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง การที่ผู้ฟ้องคดีรับฟังผู้ควบคุมงานซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการก่อสร้าง อีกทั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างด้วยเช่นกัน คำชี้แจงดังกล่าวย่อมมีความน่าเชื่อถือและมีน้ำหนักมากพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเชื่อโดยปราศจาก ข้อสงสัยว่าการก่อสร้างเป็นไปโดยชอบ นอกจากนี้ ไม่มีพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใดที่แสดง ให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับประโยชน์อันใดจากการลงลายมือชื่อในเอกสารตรวจการจ้างหรือมี เจตนาพิเศษเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ราชการอย่างไร การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงขาดองค์ประกอบความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ราชการอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อ ๓ วรรคสาม และข้อ ๖ วรรคสอง ของประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน



/การลงโทษ...

การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และเมื่อปริมาณงานและพื้นที่ก่อสร้างในช่วงที่ ๑ มีมากกว่าที่กำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีคู่กรณีใดคัดค้านในส่วนนี้ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์จึงเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวอย่างชัดเจน เมื่อผู้รับจ้างได้รับค่าจ้างเท่าเดิมตามที่กำหนดในสัญญากรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

ส่วนผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือไม่ เห็นว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะได้รับการยืนยันจากผู้ควบคุมงานและประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าการก่อสร้างเป็นไปโดยชอบ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีรับทราบจากประชาชนในพื้นที่มาก่อนแล้วว่าการก่อสร้างดังกล่าวแตกต่างไปจากแบบที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะขอตรวจดูแบบแปลนการก่อสร้างหรือหลักฐานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและนำมาเปรียบเทียบกับแบบก่อสร้างที่เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะลงลายมือชื่อในเอกสารตรวจการจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีเชื่อถือคำยืนยันของผู้ควบคุมงานและประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยมิได้ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงถือได้ว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจการจ้างตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๕ (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ดี การที่ผู้ฟ้องคดีขาดความรัดกุมในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว หากได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์แต่อย่างใด เนื่องจากรูปแบบการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปมีรายละเอียดมากกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยผู้รับจ้างได้รับค่าจ้างเท่าเดิม และสภาพของถนนและทางเท้าที่เปลี่ยนแปลงนี้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง คดีหมายเลขดำที่ อท ๑๑๔/๒๕๖๐ คดีหมายเลขแดงที่ อท ๓๙/๒๕๖๑ ที่พิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดี (จำเลยที่ ๕) ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ ที่ ๑๘๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล. พร้อมทางเท้าและทางเข้าออก ถนนร่วมมิตรตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ได้จัดทำเอกสารใบตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๐ ว่า ผู้รับจ้างได้ทำงานถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตาม



/รูปแบบและ...

รูปแบบและรายละเอียดข้อกำหนดในสัญญาจ้างแล้ว เห็นควรจ่ายเงินจำนวน ๑,๕๑๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้รับจ้าง จนเป็นเหตุให้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาก่อสร้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักทอง ๔๙ ผู้รับจ้างรับไป จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทำหลักฐานเท็จ ด้วยเจตนาพิเศษ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ และเป็นการกระทำโดยทุจริต เอื้อประโยชน์ แก่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตักทอง ๔๙ จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และ มาตรา ๑๖๒ (๑) (๔) คู่ความไม่อุทธรณ์ คดีถึงที่สุด นั้น เห็นว่า แม้มาตรา ๔๖ แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา บัญญัติว่า ในการพิจารณาคดีส่วนแพ่ง ศาลจะต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาด้วย แต่บทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีผลบังคับกับการพิจารณาคดีปกครอง และโดยที่ศาลปกครองนาระบบการไต่สวนมาใช้พิจารณาคดีจึงสามารถแสวงหา ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากพยานหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งพฤติการณ์แห่งการกระทำของผู้ฟ้องคดี เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นยุติโดยไม่จำต้องผูกพันกับผลของคดีอาญา

คดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งโรงเรียน บ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจาก ราชการ เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ หากเป็นการกระทำละเมิด หน่วยงานของรัฐ ต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอท้ายฟ้องหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๐ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘๘ บัญญัติว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคำกล่าวหาเจ้าหน้าที่ ของรัฐตามมาตรา ๘๔ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดกระทำความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการ ยุติธรรม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามหมวด ๔ การไต่สวนข้อเท็จจริง และมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์ แห่งการกระทำความผิดแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำความผิดวินัย ให้ประธานกรรมการ ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้นเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติโดย ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีก ในการพิจารณาโทษทางวินัยแก่ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่า รายงานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของ



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามกฎหมายหรือระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกกล่าวหา นั้น ๆ แล้วแต่กรณี

คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดีฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในการพิจารณาโทษทางวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการแก่ผู้ฟ้องคดีตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอีกและต้องถือเอารายงานเอกสารและความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนวินัย ตามมาตรา ๙๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจึงเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมาย เมื่อการออกสั่งดังกล่าวมิได้เกิดจากเจตนา กลั่นแกล้งหรือมีเจตนาพิเศษเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย หรือจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ในการออกคำสั่งพิพากาให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ดังนั้น แม้คำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ไม่สามารถถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กรณีจึงไม่มีเหตุที่ต้องชำระดอกเบี้ย อันเป็นค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอท้ายฟ้อง ประกอบกับเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอน คำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ย่อมมีหน้าที่ตามกฎหมายในการคืนสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีตามสมควรแล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชดใช้เงินเดือนและให้เลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทุกรอบที่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี นับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการจนถึงวันออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ รวมทั้งถือปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีให้ได้รับสิทธิพึงมีตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เห็นว่า การจ่ายเงินเดือนและเลื่อนขั้นเงินเดือนที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามสิทธิ เป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการโดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้ว ได้รับการพิจารณายกเลิก เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับในส่วนนี้ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด

สำหรับข้อกล่าวอ้างอื่นตามคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่าไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย เพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป



/การที่...

การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองสนวน ที่ ๑๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ออกคำสั่งดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ที่ชำระไว้เกินจำนวน ๓,๐๓๔ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษานี้ตามมาตรา ๖๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดำเนินการคืนสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้โดยชอบ ด้วยกฎหมายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสมือนว่าไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ

นายบรรยาย นาคยศ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

2/June 2017

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายกมล สกลเดชา
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายสุรเดช พหลภาคย์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสิทธิธานต์ สิทธิสุข
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมฤทธิ์ ไชยวงศ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



๑๖๑๓๗ ๖๖๓๗

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางสาวกิงกาญจน์ คุณสุทธิ

